

1500287-34.2022.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RENATA HELOISA DA SILVA SALLES

Comarca: Nazaré Paulista

Foro: Foro de Nazaré Paulista

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 20/07/2022

... em local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Ao chegarem, visualizaram um indivíduo na porta de uma residência e em atitudes suspeitas. Ao ser abordado, localizaram uma sacola contendo as drogas em seu bolso. O réu, na oportunidade, confessou o tráfico, dizendo que realizaria o tráfico naquele dia e que morava em Guarulhos. O réu, mencionou, ainda, que estava ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Nazaré Paulista

Foro de Nazaré Paulista

Vara Única

Rua Clementino de Almeida Passos, 35, Nazaré Paulista-SP - cep 12960-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500287-34.2022.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500287-34.2022.8.26.0545

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2063730/2022 - DEL.POL.BOM JESUS DOS PERDÕES, 23450295 - DEL.POL.BOM JESUS DOS PERDÕES, 2063730 - DEL.POL.BOM JESUS DOS PERDÕES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO ROBERTO SILVA MARIOTTI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA HELOISA DA SILVA SALLES

Vistos.

PAULO ROBERTO SILVA MARIOTTI, qualificado, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pois no dia 08 de março de 2022, às 10h16, na Travessa Porto Rico, nº 257 - Parque das Hortênsias, na cidade de Bom Jesus dos Perdões, nesta comarca de Nazaré Paulista/SP, trazia consigo para fornecimento a terceiros, 130 papérolas de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme a exordial acusatória, determinado a praticar o tráfico de entorpecentes, o acusado providenciou porções de cocaína, e levando consigo a droga dirigiu-se à via pública a fim de encontrar compradores. Até o momento da abordagem policial ele já havia obtido o valor de R\$ 138,00 em espécie.

Em patrulhamento, os policiais militares avistaram PAULO em atitude suspeita, pois ao avistar a viatura policial tentou se evadir, sendo contido em seguida. Em revista pessoal foi localizada uma sacola plástica contendo 130 porções de cocaína, dinheiro e dois aparelhos celulares.

Denúncia às fls. 70/79. Auto de prisão em flagrante à fl. 01. Boletim de ocorrência às fls. 02/03. Auto de exibição e apreensão à fl. 08. Auto de constatação preliminar à fl. 12.

Fotografia das drogas à fl. 21. Laudo químico-toxicológico definitivo às fls. 92/94. Convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva às fls. 40/42.

Notificado à fl. 90, o denunciado apresentou defesa preliminar com pedido de rebogação da prisão (fls. 100/113).

A denúncia foi recebida em 12 de abril de 2022, na mesma ocasião foi revogada a prisão preventiva (fls. 121/123).

Audiência de instrução e debates orais registrada por gravação audiovisual. Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A acusação requereu a absolvição.

É o relatório.  
Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva restou demonstrada: Boletim de ocorrência às fls. 02/03, Auto de exibição e apreensão à fl. 08, Auto de constatação preliminar à fl. 12, Fotografia das drogas à fl. 21 e Laudo químico-toxicológico às fls. 92/94.

A autoria é certa.

A testemunha comum Serafim Matheus de Oliveira, em juízo, disse que estava em patrulhamento de rotina, em local conhecido como ponto de tráfico, quando avistou um indivíduo no portão de uma residência. Ao visualizar a viatura, a pessoa tentou de evadir. Identificaram o indivíduo como sendo réu e, na abordagem, localizaram no bolso da blusa uma sacola plástica contendo as drogas (130 papelotes de cocaína) mais R\$ 130,00 em dinheiro, além de 02 aparelhos celulares. O réu disse que realizaria o tráfico naquele dia e que morava em Guarulhos. Disse que estava com dois celulares porque um deles seria entregue para um olheiro. ele informou que teria recebido proposta do tráfico de Guarulhos para traficar em Perdoes.

No mesmo sentido foi o depoimento do testemunha Alisson Francisco de Oliveira.

O réu não compareceu em juízo para apresentar sua versão.

Perante a autoridade policial disse que: "QUE SUA EX-COMPANHEIRA ALINE FOI INFORMADADE SUA PRISÃO POR MEIO DO TELEFONE (11) 948598244. QUE ESTAVA DORMINDO EM SUA RESIDÊNCIA QUANDO A POLÍCIA MILITAR APARECEU. QUE REALMENTE ESTAVA COM ALGUM VALOR EM DINHEIRO, QUE NÃO SABE PRECISAR, MAS NÃO HAVIA DROGA EM SEU PODER. QUE É USUÁRIO DE COCAÍNA, MAS NÃO POSSUÍA NENHUMA NO MOMENTO DA ABORDAGEM. QUE AS DROGAS FORAM ENCONTRADAS EM UM DOS CÔMODOS DA RESIDÊNCIA, MAS DEVEM PERTENCER AO "ALEMÃO", UM HOMEM QUE VAI APENAS DORMIR NO LOCAL, MAS QUE NÃO SABE INFORMAR OUTROS DADOS QUALIFICATIVOS. QUE A CASA QUE MORA É ALUGADA, E O ALUGUEL É PAGO PELO PESSOAL DO TRÁFICO. QUE FOI CONVIDADO A VIR PARA BOM JESUS DOS PERDÕES PARA TRAFICAR, MAS JÁ FAZ UNS DIAS QUE PAROU DE VENDER DROGAS. QUE NÃO SABE DIZER O NOME DE QUEM O CHAMOU PARA VIR PARA PERDÕES. QUE JONATHAN DA GAMA E O MENOR NILTON DE OLIVEIRA LIMA

USAVAM A CASA EM QUE ESTÁ MORANDO PARA GUARDAR DROGAS, FATO ESTE APURADO NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA AL4307-1/2022, QUE GEROU O INQUÉRITO POLICIAL 2054365-36.2022.070134.

Analisando as provas coligidas, patente a autoridade e materialidade delitiva.

Com efeito, narraram os policiais civis que estavam em diligência em local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Ao chegarem, visualizaram um indivíduo na porta de uma residência e em atitudes suspeitas. Ao ser abordado, localizaram uma sacola contendo as drogas em seu bolso. O réu, na oportunidade, confessou o tráfico, dizendo que realizaria o tráfico naquele dia e que morava em Guarulhos. O réu, mencionou, ainda, que estava com dois celulares porque um deles seria entregue para um "olheiro", mencionando que teria recebido uma proposta do tráfico de Guarulhos para traficar em Perdoes.

E, no caso, observo que motivos não há para se duvidar dos depoimentos prestados pelos policiais, pois inexiste nos autos demonstração do intuito de prejudicarem o réu, sobretudo considerando a confissão.

Oportuno destacar, ainda, que descabe afastar a credibilidade da versão apresentada pelos policiais tão somente pela condição funcional, uma vez que estão submetidos ao crivo do contraditório como qualquer outra pessoa que comparece em juízo. Por tal razão, faltando com a verdade, ficam os policiais sujeitos às penas dos crimes de falso testemunho e mesmo denúncia caluniosa, caso imputem falsamente um crime a outrem.

A propósito, colaciono o seguinte entendimento acerca da validade do depoimento dos policiais: "APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Absolvição - Descabimento - Materialidade e autoria comprovadas - Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico - Depoimentos dos policiais militares coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório - Condenação mantida - Réu que ostenta condenações criminais - Pena-base mantida - Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343/06 diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu - Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do crime - RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO."(TJSP; Apelação Criminal 0002632-15.2015.8.26.0538; Relator (a): Fátima Gomes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Cruz das Palmeiras - Vara Única; Data do Julgamento: 15/07/2022; Data de Registro: 15/07/2022).

No mais, o fato de os policiais não visualizarem a venda em si não exclui o crime que possui a seguinte tipificação:

"Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

E mais. Segundo entendimento jurisprudencial: "O crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 12 da Lei 6.368/76 (atual art. 33 da Lei n. 11.343/06), não exige para sua configuração, a venda da substância tóxica a terceiros. Basta à sua consumação, a posse, guarda ou depósito dessa mesma substância" (TJSP - ac 6.635 - Rei. Onei Raphael - RJTJSP 70/371)

Portanto, a condenação dos corréus é medida que se impõe, não havendo cogitar-se de absolvição por insuficiência probatória ou mesmo desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06, já que a conduta se coaduna ao delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Passo a dosar a pena:

Assim, o conjunto probatório é coeso, não deixando dúvidas de que as drogas apreendidas em poder do réu se destinavam ao tráfico ilícito, pelo que a condenação é medida que se impõe. Passo a dosar a pena:

1ª fase: Atendendo às diretrizes do art. 59, "caput", do Código Penal, observo que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis e insuficientes para elevar a pena-base. Assim, fixo-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa no valor unitário mínimo legal, conforme preceito secundário contido no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. 2ª fase: Na há agravantes ou atenuantes. 3ª fase: Não há causas de aumento. Tendo em vista a primariedade e não comprovação do envolvimento do réu em atividade ou organização criminosa, reduzo a pena em 1/6, sobretudo pela gravidade concreta da conduta e natureza da droga apreendida que causa maior maléfico à sociedade, estabelecendo-a em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, no mínimo legal.

A pena será cumprida em regime inicial fechado. Ressalte-se que os delitos de tráfico de entorpecentes são daqueles que contribuem para a desagregação da família e da sociedade, sendo responsáveis pela degeneração física e moral do indivíduo, funcionando como delito propagador e incentivador de outros diversos.

Ausentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois não reputo a medida socialmente recomendável.

Ausentes os requisitos previstos no art. 77 do Código Penal, deixo de suspender a pena privativa de liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR PAULO ROBERTO SILVA MARIOTTI, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, no mínimo legal, em regime inicial fechado, vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão da pena privativa de liberdade.

Transitado em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados e comunique-se à Justiça Eleitoral para fins do que estabelece o inciso III do art. 15 da Constituição da República.

Autorizo o apelo em liberdade, vez que assim respondeu à acusação.

Condeno o réu no pagamento de 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, §9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, salvo se beneficiário da gratuidade de justiça que fica deferida neste ato, se o caso.

Declaro o perdimento de numerário e bens eventualmente apreendidos em favor da União (SISNAD/FUNPEN), ouvido o representante do Ministério Público e certificado o trânsito em julgado.

Defiro a incineração, se o caso, observados os requisitos legais, se o caso.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Nazaré Paulista, 19 de julho de 2022.

RENATA HELOISA DA SILVA SALLES  
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA